



PUTUSAN

Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Rizal Alias Rizal;
2. Tempat lahir : Paya Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/28 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M.J Sutoyo Komp. PT.KAI Lk. VI RT/RW 006/006, Rambung Tebing Tinggi Kota (KTP), Jalan Titi Pahlawan Gg.Manaf Link.II Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Setember 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 1 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 1 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Rizal Alias Rizal** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahrul Rizal Alias Rizal** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Syahrul Rizal Alias Rizal** pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Tahun 2025, bertempat di Jalan Titi Pahlawan Gg.Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penganiayaan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Evy Miniawaty mengantarkan anaknya pergi untuk mengaji, lalu melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi Noliawati Alias Noli yang tidak jauh dari rumah saksi Evy Miniawaty, selanjutnya ketika saksi Evy Miniawaty pulang ke rumah sekira pukul 22.00 Wib, saksi Evy Miniawaty melihat handphone anaknya di atas kulkas dan tabung gas yang ada di dapur milik saksi Evy Miniawaty sudah tidak ada sehingga saksi Evy Miniawaty merasa curiga terhadap Terdakwa, Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gg. Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa bertemu dengan anak saksi Evy Miniawaty, lalu anak saksi Evy Miniawaty mengatakan kepada Terdakwa "wak uwak yang ngambil HP aku kan" dan Terdakwa menjawab "mana ada ku ambil kalau gak senang kau lapor aja". Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi Evy Miniawaty



dengan mengatakan “APA MASALAH KAU SAMA AKU” hingga terjadi keributan lalu saksi Evy Miniawaty mengatakan “bencong kau ya gak nyadar kau uda makan ditanggung sama abang dan kakakku”, selanjutnya Terdakwa yang mendengar langsung emosi lalu memukul bagian wajah saksi Evy Miniawaty di bagian pipi sebelah kiri dibawah alis mata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU. Wulan Windy No. 09/KET.VER/RM/RSWW/IV/2025 tanggal 21 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr.Said Reski dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Evy Miniawaty adalah:

Memar di bagian kelopak mata bawah sebelah kiri serta kebiruan ukuran 3x2 cm, memar di bagian pipi ukuran 4x2 cm.

Kesimpulan:

Luka memar (trauma benda tumpul);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evy Miniawaty, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan pada saksi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Titi Pahlawan Gg.Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 20.30 Wib, saksi mengantarkan anak saksi pergi untuk mengaji, lalu melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Noliawati Alias Noli yang tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya ketika saksi pulang ke rumah sekira pukul 22.00 Wib, saksi melihat handphone anaknya di atas kulkas dan tabung gas yang ada di dapur milik saksi sudah tidak ada sehingga saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Terdakwa bertemu dengan anak saksi, lalu anak saksi mengatakan kepada Terdakwa “wak uwak yang ngambil HP aku kan” dan Terdakwa menjawab “mana ada ku ambil, kalau gak senang kau lapor aja”. Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan mengatakan “APA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAH KAU SAMA AKU” hingga terjadi keributan lalu saksi mengatakan “bencong kau ya gak nyadar kau uda makan ditanggung sama abang dan kakak ku”, selanjutnya Terdakwa yang mendengar langsung emosi lalu memukul bagian wajah saksi di bagian pipi sebelah kiri di bawah alis mata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pipi saksi mengalami luka bengkak, sehingga saksi berobat ke rumah sakit dan opname di sana selama seminggu;
- Bahwa saksi setiap hari bekerja di laundry;
- Bahwa Terdakwa belum ada berdamai dengan saksi;
- Bahwa bukti surat berupa visum et repertum yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noliawati Alias Noli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan pada saksi korban pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menumbuk muka bagian pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 20.30 Wib, saksi korban mengantarkan anaknya pergi untuk mengaji, lalu melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban pulang ke rumah sekira pukul 22.00 Wib, saksi Korban melihat handphone anaknya di atas kulkas dan tabung gas yang ada di dapur milik saksi korban sudah tidak ada sehingga saksi korban merasa curiga terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban, lalu anak saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “wak uwak yang ngambil HP aku kan” dan Terdakwa menjawab “mana ada ku ambil kalau gak senang kau lapor aja”. Tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi saksi korban dengan mengatakan “APA MASALAH KAU SAMA AKU” hingga terjadi keributan lalu saksi korban mengatakan “bencong kau ya gak nyadar kau uda makan ditanggung sama abang dan kakakku”, selanjutnya Terdakwa yang mendengar langsung emosi lalu memukul bagian wajah saksi korban di bagian pipi sebelah kiri di bawah alis mata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pipi saksi korban mengalami luka bengkok, sehingga saksi korban berobat ke rumah sakit dan opname di sana selama seminggu;
- Bahwa saksi korban setiap hari bekerja di laundry;
- Bahwa Terdakwa belum ada berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa bukti surat berupa visum et repertum yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menumbuk muka di bagian pipi saksi korban pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban, lalu anak saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “wak uwak yang ngambil HP aku kan” dan Terdakwa menjawab “mana ada ku ambil kalau gak senang kau lapor aja”. Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan “APA MASALAH KAU SAMA AKU” hingga terjadi keributan saksi korban mengatakan “bencong kau ya gak nyadar kau uda makan ditanggung sama abang dan kakakku”, selanjutnya Terdakwa yang mendengar langsung emosi lalu menumbuk bagian wajah saksi korban di bagian pipi sebelah kiri di bawah alis mata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu itu emosi dan khilaf, karena Terdakwa dituduh mencuri Hp milik anak saksi korban dan tabung gas milik saksi korban, sehingga Terdakwa menumbuk muka saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu atau dua kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa di antara saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan tersebut muka pipi saksi korban mengalami luka bengkok;
- Bahwa bukti surat berupa visum et repertum saksi korban yang diperlihatkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di depan persidangan berupa:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU. Wulan Windy No. 09/KET.VER/RM/RSWW/IV/2025 tanggal 21 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr. Said Reski dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Evy Miniawaty adalah:

Memar di bagian kelopak mata bawah sebelah kiri serta kebiruan ukuran 3x2 cm, memar di bagian pipi ukuran 4x2 cm.

Kesimpulan:

Luka memar (trauma benda tumpul);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menumbuk muka di bagian pipi saksi korban pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa bertemu

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak saksi korban, lalu anak saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “wak uwak yang ngambil HP aku kan” dan Terdakwa menjawab “mana ada ku ambil kalau gak senang kau lapor aja”. Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan “APA MASALAH KAU SAMA AKU” hingga terjadi keributan saksi korban mengatakan “bencong kau ya gak nyadar kau uda makan ditanggung sama abang dan kakakku”, selanjutnya Terdakwa yang mendengar langsung emosi lalu menumbuk bagian wajah saksi korban di bagian pipi sebelah kiri di bawah alis mata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa waktu itu emosi dan khilaf, karena Terdakwa dituduh mencuri Hp milik anak saksi korban dan tabung gas milik saksi korban, sehingga Terdakwa menumbuk muka saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu atau dua kali;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RSU. Wulan Windy No. 09/ KET.VER/RM/RSWW/IV/2025 tanggal 21 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr.Said Reski dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Evy Miniawaty adalah:

Memar di bagian kelopak mata bawah sebelah kiri serta kebiruan ukuran 3x2 cm, memar di bagian pipi ukuran 4x2 cm.

Kesimpulan:

Luka memar (trauma benda tumpul);

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar di antara saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa benar akibat tindak pidana penganiayaan tersebut muka pipi saksi korban mengalami luka bengkok;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar bukti surat berupa visum et repertum yang diperlihatkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dibenarkan oleh saksi korban, Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis termasuk juga dalam hal ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Selanjutnya dapat dijelaskan pula, walaupun unsur **Barang siapa** bukan merupakan unsur delik, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya **Error in Persona**. Apabila dihubungkan dengan perkara ini, yang dimaksud unsur di atas adalah orang perseorangan, di mana lebih lanjut mengandung pengertian sebagai subjek hukumnya sebagai orang pribadi yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehat mental dan tanggung jawab hukumnya tidak hilang dikarenakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini di persidangan telah didudukkan/dihadapkan sebagai Terdakwa (dader) seorang laki-laki yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di mana setelah diperiksa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat mental dan jasmani, Terdakwa mengaku bernama **Syahrul Rizal Alias Rizal** dan Terdakwa mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (dader) berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barang siapa** dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa **Syahrul Rizal Alias Rizal** selaku subjek hukum dapat dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan hukumnya. Sehingga dengan demikian unsur pertama **“Barang siapa”** dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti dakwaan Tunggal Penuntut Umum unsur ini **telah terpenuhi**;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
- c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar peraturan pidana yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini harus jelas telah ada perbuatan penganiayaan, yang merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja, di mana kesengajaan itu patut disadari dan diketahui oleh Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan/mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan/atau luka atau dapat merusak Kesehatan orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Titi Pahlawan Gang Manaf Lingkungan 2 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban, lalu anak saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “wak uwak yang ngambil HP aku kan” dan Terdakwa menjawab “mana ada ku ambil kalau gak senang kau lapor aja”. Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan “APA MASALAH KAU SAMA AKU” hingga terjadi keributan saksi korban mengatakan “bencong kau ya gak nyadar kau uda makan ditanggung sama abang dan kakak ku”, selanjutnya Terdakwa yang mendengar langsung emosi lalu menumbuk bagian wajah saksi korban di bagian pipi sebelah kiri di bawah alis mata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum RSU. Wulan Windy No. 09/KET.VER/RM/RSWW/IV/2025 tanggal 21 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr. Said Reski dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Evy Miniawaty adalah:

Memar di bagian kelopak mata bawah sebelah kiri serta kebiruan ukuran 3x2 cm, memar di bagian pipi ukuran 4x2 cm.

Kesimpulan: Luka memar (trauma benda tumpul);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa mengenai ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan diketahui:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukannya dengan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tersulut emosi karena telah dituduh mengambil Handphone anak saksi korban dan tabung gas milik saksi korban;
- Bahwa hal yang dituduhkan saksi korban kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusakkan Kesehatan saksi korban;

Namun apapun peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta apapun yang menyebabkan atau alasan Terdakwa melakukannya tidaklah dapat menghapuskan pidana kepadanya karena yang lebih penting adalah Terdakwa dengan sadar dan tahu bahwa perbuatannya tersebut dilarang atau melanggar peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Negara dan Terdakwa juga tahu konsekuensi hukumnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian juga apabila melihat usia Terdakwa yang sudah lanjut seyogyanya Terdakwa lebih bisa menahan diri/bersabar dan juga seharusnya menjadi contoh sikap dan tauladan serta akhlak yang harus dijaga di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sehingga dari hal-hal tersebut di atas tadi akan menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya nanti terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa sistem penghukuman di Indonesia dapat dibedakan dengan suatu pidana yang akan diberikan kepada terdakwa nantinya, akan tetapi perbedaan itu pada hakikatnya mempunyai sifat yang sama yaitu sama-sama berlatar belakang kepada tata nilai (*value*) di dalam masyarakat tentang baik dan tidak baik, salah dan benar, diperbolehkan dan dilarang yang sifatnya universal (*berlaku umum*), karena pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi hukum itu diambil dari nilai-nilai (*value*) yang tumbuh, berkembang dan berlaku dalam masyarakat yang diabstraksikan ke dalam suatu peraturan yang disepakati bersama dan kemudian kembali diderivasikan ke dalam masyarakat. Hal ini seperti ucapan yang terkenal dari **Freidrich Carl von Savigny** yang mengatakan bahwa hukum itu tidaklah dibuat, melainkan ada dan tumbuh di dalam masyarakat (***Das Recht Wird Nicht Gemachth, Est Ist Und Wird Mit Dem Volke***);



Menimbang bahwa hukum pidana itu merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan di mana pidana itu seharusnya menjelma (lebih lanjut baca **Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, PT. Paradnya Paramita, Jakarta, 1993, Halaman 5, yang dikutip dalam terjemahan bebas dari bukunya **W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht**, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willing, 1959, Halaman 3) dan hukum pidana itu juga merupakan cerminan peradaban suatu bangsa (*One of the most faithful mirrors of a given civilization, reflecting the fundamental values on which latter rests*);

Menimbang bahwa didalam aliran pemidanaan modern harus diperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa/pelaku tindak pidana menyangkut keadaan-keadaan objektif mengenai perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya bukan hanya sekedar dari sikap-sikap Terdakwa selama persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis (Lihat catatan **Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1982, Halaman 20-21);

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi segala sikap perbuatannya yang salah sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, oleh karenanya penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim lebih dititik beratkan pada *Preventif Edukatif* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas Terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan atau menghilangkan pertanggung jawaban terhadap diri Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;



Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapatnya adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang selanjutnya kategori tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong dalam tindak pidana "**Penganiayaan**", Sehingga secara hukum Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai ukuran hukuman menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini NIHL;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban khususnya dapat membahayakan kesehatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa seharusnya Terdakwa bisa menjadi tokoh dan contoh yang diteladani di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Rizal Alias Rizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini **NIHIL**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Dr. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Zulfikar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Achmad Yudha Prasetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Zulfikar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 1506/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)